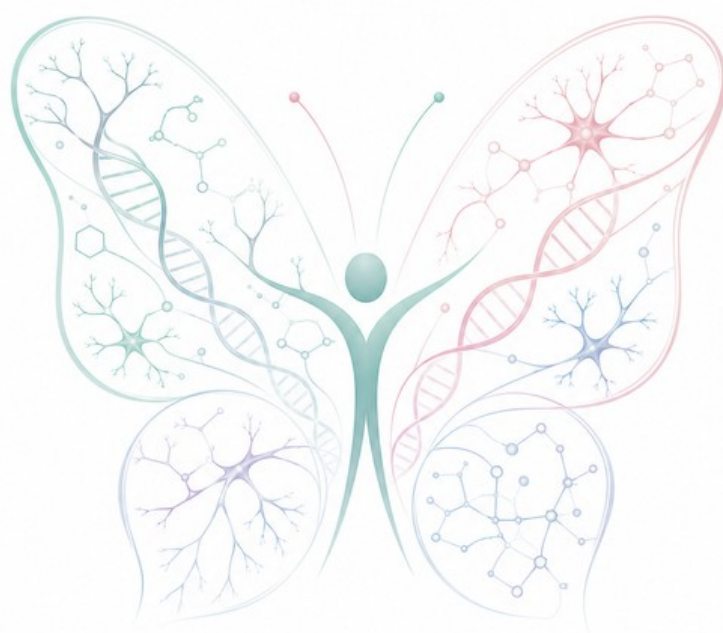




FUNDACIÓN
MARTINA

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS

FUNDACIÓN MARTINA

DOSSIER INFORMATIVO

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

Carta Fundacional • Estatutos de la Fundación Martina



Dossier institucional para el Comité Científico Asesor

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS



DOSSIER INFORMATIVO · FUNDACIÓN MARTINA

INVESTIGAMOS · APOYAMOS · TRANSFORMAMOS

DOCUMENTO COMPLETO PARA PRESENTACIÓN AL COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

DOSSIER INFORMATIVO

Fundación Martina

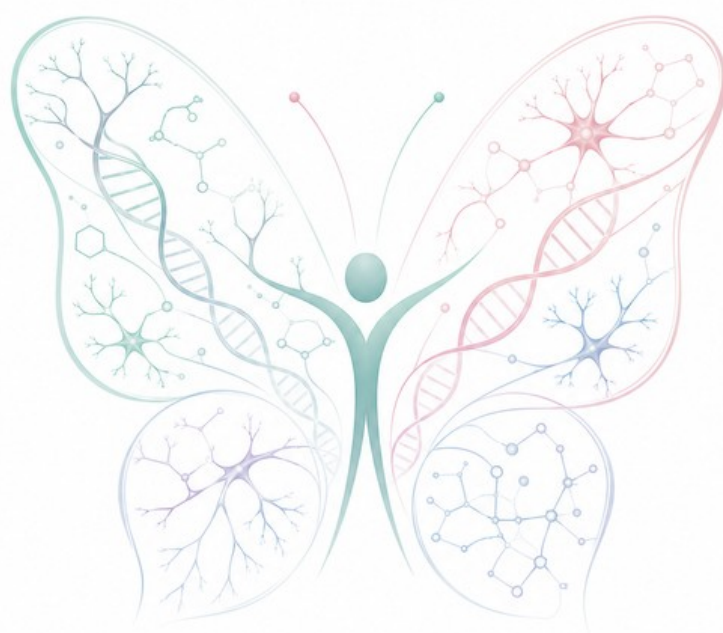
ÍNDICE DEL DOSSIER

Carta Fundacional · Estatutos de la Fundación Martina

Documento I Carta Fundacional

Documento II Estatutos de la Fundación Martina

Investigamos · Apoyamos · Transformamos



FUNDACIÓN
MARTINA

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS

FUNDACIÓN MARTINA

CARTA FUNDACIONAL

FUNDACIÓN MARTINA

Documento fundacional integrado en el dossier institucional



Dossier institucional para el Comité Científico Asesor

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS

TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA FUNDACIONAL

CARTA FUNDACIONAL

Fundación Martina

Los fundadores comparecientes manifiestan su voluntad expresa, libre e irrevocable de constituir una fundación sin ánimo de lucro, de carácter permanente y orientada al interés general, bajo la denominación Fundación Martina

La Fundación nace de una realidad profundamente humana: la de las personas, y sus familias que conviven con enfermedades raras, muchas veces de origen genético, neurológico o neurodegenerativo, que condicionan gravemente su salud, su autonomía, su vida diaria y sus expectativas de futuro.

Martina, una niña de diez años afectada por una ataxia de carácter neurodegenerativo y de quien toma su nombre la Fundación, encarna de forma especialmente representativa esa realidad. Su vida, su lucha y su esperanza pese a un contexto desfavorable refleja la fortaleza de quienes, pese a las limitaciones de la enfermedad y a la ausencia de un tratamiento específico, mantienen una voluntad constante de superación y la confianza en que la investigación pueda abrir caminos que hoy todavía no existen.

Esa realidad, compartida también por su familia en la búsqueda de orientación y apoyo, dota de sentido a que la Fundación lleve su nombre. Martina simboliza así la situación de muchos menores, pacientes y familias que conviven con enfermedades de baja prevalencia para las que aún no existen salidas terapéuticas claras y que, precisamente por su escasa frecuencia, no siempre reciben la atención investigadora, sanitaria y social que merecen.

La Fundación Martina nace, por tanto, de la necesidad de que la investigación, el sistema sanitario y la sociedad generen nuevas vías de conocimiento, atención y acompañamiento allí donde hoy persisten demasiadas preguntas sin resolver, en el entorno de los trastornos del movimiento asociados a las mutaciones genéticas que ocasionan la ataxia. Su finalidad es transformar la incertidumbre en conocimiento, el aislamiento en apoyo y la esperanza en avances concretos.

Los fundadores consideran que esta realidad trasciende claramente el ámbito privado o familiar y constituye una cuestión de incuestionable interés general, que interpela al conjunto de la sociedad, al sistema sanitario, a la comunidad científica y a las instituciones públicas y privadas.

La investigación sobre las enfermedades raras, y en especial sobre aquellas patologías neurológicas, genéticas o neurodegenerativas de baja prevalencia, no solo responde a la necesidad de ofrecer esperanza y respuestas a quienes las padecen, sino que contribuye al avance general del conocimiento biomédico, al perfeccionamiento de los sistemas de diagnóstico, a la mejora de la atención sanitaria y al desarrollo de futuras estrategias terapéuticas. Precisamente por tratarse de enfermedades no comunes, con frecuencia insuficientemente conocidas, escasamente investigadas y carentes de tratamientos específicos, resulta especialmente necesario poner el foco científico, sanitario y social en ellas.

Desde esta perspectiva, los fundadores entienden que promover la investigación en ataxias, trastornos del movimiento asociados a mutaciones genéticas y enfermedades raras constituye una finalidad de evidente utilidad pública, en cuanto persigue generar conocimiento, favorecer la cooperación científica, directa o indirectamente, a la mejora de la calidad de vida de pacientes y familias afectadas por este tipo de enfermedades.

Con esta finalidad, la Fundación se constituye con un objetivo principal claro: impulsar, promover, financiar y favorecer la investigación médica, biomédica, genética, clínica y sanitaria en relación con las ataxias, las enfermedades raras y las patologías neurológicas o neurodegenerativas afines, con especial atención al estudio de las ataxias y trastornos del movimiento provocados, asociados o relacionados con variantes genéticas, mutaciones del ADN o procesos biológicos afines.

La investigación será el eje esencial de la Fundación. Solo a través de una investigación rigurosa, continuada, independiente y adecuadamente financiada será posible avanzar en el conocimiento de estas enfermedades, mejorar los procesos diagnósticos, identificar sus causas genéticas o moleculares, desarrollar nuevas líneas de investigación y abrir vías de esperanza para los pacientes y sus familias.

Los fundadores están convencidos de que el estudio de estas mutaciones o variantes puede redundar, directa o indirectamente, en beneficio de otras enfermedades raras, neurológicas, neurodegenerativas o trastornos del movimiento que compartan bases genéticas, vías celulares, manifestaciones clínicas o mecanismos patológicos relacionados con genes, variantes, mecanismos moleculares o procesos biológicos afines.

Para ello, la Fundación podrá promover y apoyar proyectos científicos, estudios genéticos, investigaciones clínicas y traslacionales, becas, ayudas, convenios con hospitales, universidades, institutos de investigación sanitaria, centros científicos, profesionales sanitarios y entidades especializadas, nacionales o internacionales, incluyendo grupos de investigación especializados en neurología pediátrica, neuropediatria, genética clínica, enfermedades raras, ataxias hereditarias, trastornos del movimiento asociados o relacionados con variantes genéticas, mutaciones del ADN o procesos biológicos afines u otras variantes genéticas.

Junto a esta finalidad investigadora y sanitaria, la Fundación tendrá también una dimensión humana y asistencial. Mientras la ciencia avanza, las personas afectadas y sus familias necesitan información fiable, acompañamiento, orientación, apoyo y comprensión, especialmente cuando los afectados son menores de edad o personas en situación de especial vulnerabilidad.

Por ello, sin desvirtuar el carácter prioritario de la investigación, la Fundación podrá promover iniciativas de sensibilización, información, acompañamiento y protección asistencial integral a pacientes y familias afectadas por ataxias y enfermedades raras, especialmente aquellas vinculadas a trastornos del movimiento y a variantes genéticas, mutaciones del ADN o procesos biológicos afines, incluyendo, cuando resulte necesario, apoyo médico-sanitario, psicológico y, en su caso, psiquiátrico, así como orientación a las familias para facilitar el acceso a recursos especializados, profesionales sanitarios, programas de seguimiento y entidades de apoyo.

La Fundación aspira también a ser un espacio de encuentro científico, reflexión y colaboración, capaz de reunir a investigadores, profesionales sanitarios, pacientes, familias, instituciones, entidades sociales, donantes y sociedad civil en torno a una causa común: transformar la incertidumbre en conocimiento, el aislamiento en acompañamiento y la esperanza en avances concretos.

La Fundación se inspira en los valores de la dignidad de la persona, la solidaridad, la protección de la infancia, la promoción de la salud, la confianza en la ciencia, la transparencia, el rigor científico y la responsabilidad social.

A tal fin, los fundadores afectan de modo duradero una dotación patrimonial inicial al cumplimiento de los fines fundacionales, que quedará destinada de forma estable al interés general y al desarrollo de los fines científicos, sanitarios, biomédicos, asistenciales y sociales de la Fundación, particularmente en el ámbito de la investigación sobre ataxias, trastornos del movimiento, enfermedades raras neurológicas y patologías relacionadas con mutaciones genéticas.

La Fundación actuará sin ánimo de lucro. Sus recursos, rentas, ingresos, donaciones, legados, subvenciones, patrocinios o cualesquiera aportaciones que pueda recibir se aplicarán al cumplimiento de sus fines, procurando que el mayor impacto posible revierta en la investigación, el diagnóstico, el apoyo a las familias y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

Los fundadores aprueban los Estatutos de la Fundación, que se incorporan a la escritura de constitución como norma básica de organización y funcionamiento, y designan a los miembros iniciales del Patronato, quienes deberán desempeñar sus cargos con diligencia, lealtad, gratuidad, independencia, transparencia y plena sujeción a los fines fundacionales.

Asimismo, los fundadores expresan su voluntad de que la Fundación pueda contar con el asesoramiento de profesionales y expertos de reconocido prestigio en neurología, genética,

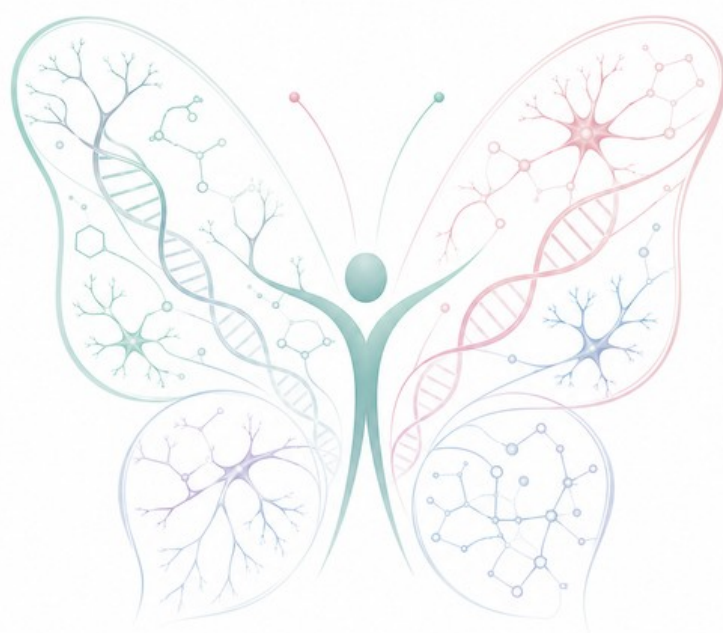
biomedicina, investigación clínica, diagnóstico molecular, y disciplinas afines, incluyendo, cuando sea posible, especialistas en ataxias, trastornos del movimiento, neuropediatría, neurogenética, biología molecular, enfermedades neurodegenerativas y líneas de investigación relacionadas con ataxias, trastornos del movimiento, neurogenética, biología molecular o procesos biológicos vinculados, a fin de asegurar el mayor rigor científico en sus decisiones y prioridades y a tal efecto crean un Comité Científico Asesor.

En virtud de todo lo anterior, los fundadores otorgan la presente carta fundacional como expresión de su voluntad de crear una institución estable, transparente y comprometida con el interés general, destinada a promover la investigación biomédica y sanitaria en enfermedades raras, especialmente ataxias espásticas y trastornos del movimiento asociados a variantes genéticas, mutaciones del ADN o procesos biológicos afines; a favorecer nuevas líneas de investigación; a prestar apoyo, orientación y protección asistencial integral a las personas afectadas y a sus familias, incluyendo apoyo médico-sanitario, psicológico y, en su caso, psiquiátrico; y a constituirse en un espacio de encuentro científico, reflexión y colaboración.

La Fundación Martina nace, así, con vocación de permanencia, rigor científico y compromiso humano, desde la convicción de que la investigación sobre enfermedades raras y no comunes constituye una causa de incuestionable interés general. Su finalidad es contribuir a que la ciencia, la colaboración y la solidaridad permitan transformar la incertidumbre en conocimiento y la enfermedad en una causa compartida de progreso científico, sanitario y social, impulsando el avance en el conocimiento de las bases genéticas, moleculares y biológicas de estas patologías y de otras enfermedades raras, neurológicas o neurodegenerativas que puedan verse beneficiadas por dicho conocimiento.

Cierre notarial

Y, en prueba de dicha voluntad fundacional, los comparecientes constituyen la Fundación, afectan la dotación inicial al cumplimiento de los fines descritos, aprueban los Estatutos incorporados a la presente escritura, designan el Patronato inicial y solicitan su clasificación, reconocimiento e inscripción en el Registro de Fundaciones competente, con todos los efectos legales inherentes a su constitución.



FUNDACIÓN
MARTINA

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS

FUNDACIÓN MARTINA

ESTATUTOS

FUNDACIÓN MARTINA

Texto estatutario integrado en el dossier institucional



Dossier institucional para el Comité Científico Asesor

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS



DOCUMENTO ESTATUTARIO PARA PRESENTACIÓN AL COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN MARTINA

*Investigación biomédica, genética y genómica en ataxias, trastornos
del movimiento y enfermedades raras*

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

- Capítulo I** Disposiciones generales
- Capítulo II** Objeto, fines fundacionales, actividades y beneficiarios
- Capítulo III** Patrimonio, dotación y régimen económico
- Capítulo IV** Gobierno de la Fundación: el Patronato
- Capítulo V** Órganos asesores, buen gobierno y sistema normativo interno
- Capítulo VI** Transparencia, integridad, protección de datos y bioética
- Capítulo VII** Modificación, fusión, extinción y liquidación
- Capítulo VIII** Régimen normativo e interpretación

TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ESTATUTOS

ESTATUTOS

Fundación Martina

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

• • •

Artículo 1. Denominación, naturaleza y personalidad jurídica

Con la denominación “Fundación Martina”, o aquella otra que resulte definitivamente admitida por el Registro competente, se constituye una fundación de interés general, de carácter permanente y sin ánimo de lucro.

La Fundación se regirá por la voluntad de sus fundadores expresada en la Carta Fundacional y en la escritura de constitución, por los presentes Estatutos, por la legislación de fundaciones de interés gallego y demás normativa aplicable, así como por sus normas internas de buen gobierno válidamente aprobadas.

La Fundación adquirirá personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Fundaciones competente y gozará, desde entonces, de plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines fundacionales.

Artículo 2. Carta Fundacional

La Carta Fundacional forma parte del acto constitutivo de la Fundación y expresa la voluntad de los fundadores de afectar de modo duradero una dotación patrimonial al cumplimiento de fines de interés general vinculados a la investigación médica, biomédica, genética, genómica, clínica y sanitaria, incluyendo el estudio del ADN, de sus variantes y mutaciones, en enfermedades raras, especialmente ataxias, ataxias espásticas, trastornos del movimiento y patologías neurológicas o neurodegenerativas afines.

Los presentes Estatutos deberán interpretarse conforme a la Carta Fundacional, en cuanto expresión de la finalidad institucional, científica, sanitaria, asistencial y social que inspira la creación de la Fundación, con especial atención al impulso de la investigación biomédica, genética, genómica y sanitaria sobre ataxias, enfermedades raras, trastornos del movimiento y patologías neurológicas o neurodegenerativas afines.

Artículo 3. Domicilio

El domicilio de la Fundación se fija en Avenida Linares Rivas, 18-21 planta 2º término municipal de A Coruña, provincia de A Coruña Comunidad Autónoma de Galicia.

El Patronato podrá acordar el cambio de domicilio dentro del mismo término municipal. Cuando el cambio exceda de dicho ámbito o implique modificación estatutaria, se observarán los requisitos, comunicaciones e inscripciones que resulten legalmente exigibles.

Artículo 4. Ámbito territorial de actuación

La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en Galicia, manteniendo en dicho territorio su domicilio y su centro principal de actuación fundacional, sin perjuicio de que, para el mejor cumplimiento de sus fines, pueda promover o participar en actuaciones, proyectos, convenios, redes científicas, programas asistenciales, campañas de divulgación o colaboraciones de ámbito estatal, europeo o internacional.



La proyección nacional o internacional de determinadas actuaciones tendrá carácter instrumental respecto de los fines de interés general de la Fundación y será especialmente adecuada cuando se trate de investigación biomédica, enfermedades raras, ataxias, ataxias espásticas, trastornos del movimiento, genética, diagnóstico, terapias avanzadas, registros de pacientes o colaboración con centros científicos especializados.

Artículo 5. Duración

La Fundación se constituye por tiempo indefinido, sin perjuicio de las causas de extinción legal o estatutariamente previstas.

CAPÍTULO II. OBJETO, FINES FUNDACIONALES, ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS

Artículo 6. Objeto y fines fundacionales

1. La Fundación tiene por objeto y fines de interés general impulsar, promover, financiar y, en su caso, ejecutar actividades orientadas a la investigación médica, biomédica, genética y genómica relacionada con el estudio del ADN, sus variantes y mutaciones y con las ataxias, incluidas las ataxias espásticas, los trastornos del movimiento, las enfermedades raras y los trastornos neurológicos o neurodegenerativos afines, así como la mejora del conocimiento científico, genético, sanitario y social sobre dichas patologías.
2. Para el cumplimiento de dicho objeto y fines, la Fundación podrá desarrollar, promover, financiar, apoyar o ejecutar, directamente o mediante colaboración con terceros, las siguientes líneas de actuación:
 - a) El fomento y financiación de la investigación científica, clínica, traslacional y epidemiológica sobre ataxias, enfermedades raras y trastornos del movimiento, incluyendo investigación genética y genómica, estudio del ADN y de sus variantes y mutaciones, diagnóstico molecular, biomarcadores, terapias y ensayos clínicos, mediante la concesión de ayudas, becas, contratos u otros instrumentos de apoyo.
 - b) La colaboración y suscripción de convenios con universidades, hospitales, centros de investigación, instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, para la realización de proyectos y programas de investigación, intercambio de datos y desarrollo de infraestructuras científicas, tales como biobancos, registros o plataformas, especialmente cuando estén orientados a ataxias, enfermedades raras, trastornos del movimiento o patologías neurológicas o neurodegenerativas afines.
 - c) La divulgación científica y concienciación social mediante la organización y financiación de jornadas, publicaciones, materiales formativos y campañas de sensibilización, favoreciendo el conocimiento, la prevención y la lucha contra la desinformación.
 - d) El apoyo a iniciativas de mejora del diagnóstico y del acceso a la investigación, en particular en patologías raras, ataxias y trastornos del movimiento, incluyendo la financiación de estudios multicéntricos, registros de pacientes, herramientas de evaluación u otras actuaciones análogas, siempre con respeto a la normativa de protección de datos, bioética e investigación biomédica.
 - e) La promoción de la participación de pacientes y familias en programas de investigación y actividades informativas, singularmente en el entorno de las ataxias, los trastornos del movimiento y las enfermedades raras, fomentando el asociacionismo, el acompañamiento responsable y el diálogo con la comunidad científica y sanitaria.
 - f) La captación de recursos y mecenazgo mediante donaciones, legados, patrocinios, convenios, subvenciones, colaboraciones empresariales, fondos finalistas y cualesquiera otras formas lícitas de financiación destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales.
3. Todas las actividades se desarrollarán sin ánimo de lucro, destinándose los recursos y resultados al cumplimiento de los fines fundacionales en la forma legalmente prevista y con sujeción a la normativa aplicable.

Artículo 7. Actividades para el cumplimiento de los fines

Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación podrá realizar, financiar, promover, colaborar o participar en las siguientes actividades, entre otras:

- a) Convocar, conceder y gestionar ayudas, becas, subvenciones, premios, contratos o programas de investigación en ataxias, ataxias espásticas, trastornos del movimiento, enfermedades raras, genética,

genómica, estudio del ADN y sus mutaciones, diagnóstico molecular, biomarcadores, terapias, ensayos clínicos, estudios observacionales, investigación traslacional y medicina personalizada.

- b)** Promover, financiar o ejecutar proyectos propios o en colaboración con hospitales, universidades, institutos de investigación sanitaria, centros científicos, biobancos, sociedades científicas, administraciones públicas, entidades privadas, asociaciones de pacientes y organizaciones nacionales o internacionales.
- c)** Impulsar estudios del ADN, genéticos, genómicos, clínicos, epidemiológicos, diagnósticos o terapéuticos orientados a mejorar el conocimiento, diagnóstico, seguimiento, tratamiento y calidad de vida de las personas afectadas, con especial atención a las ataxias, las enfermedades raras, los trastornos del movimiento y los mecanismos moleculares, genéticos, biológicos o clínicos relacionados.
- d)** Apoyar la creación, mantenimiento o financiación de registros, repositorios, plataformas de datos, biobancos, redes de investigación o infraestructuras científicas, incluyendo aquellas dirigidas al estudio de ataxias, enfermedades raras, trastornos del movimiento y patologías neurológicas o neurodegenerativas afines, con pleno respeto a la normativa aplicable sobre protección de datos, investigación biomédica, bioética, consentimiento informado y confidencialidad.
- e)** Organizar, promover o financiar jornadas, congresos, seminarios, publicaciones, materiales científicos, actividades formativas, campañas de sensibilización y programas de divulgación rigurosa sobre enfermedades raras, ataxias, trastornos del movimiento, genética, neurología, diagnóstico y salud.
- f)** Promover la participación informada de pacientes y familias en actividades divulgativas, científicas o de orientación, respetando en todo caso su dignidad, intimidad, autonomía, imagen, datos personales y especial situación de vulnerabilidad.
- g)** Facilitar, financiar, canalizar o promover, directamente cuando resulte legalmente posible y, en su caso, mediante convenios con profesionales, centros o entidades autorizadas, apoyo médico-sanitario, farmacológico, farmacéutico, psicológico, psiquiátrico, terapéutico, asistencial y social para personas afectadas y sus familias, especialmente menores o personas en situación de vulnerabilidad afectadas por ataxias, trastornos del movimiento, enfermedades raras o patologías afines.
- h)** Orientar a las familias para facilitar el acceso a recursos especializados, profesionales sanitarios, programas de seguimiento, entidades de apoyo, ayudas públicas o privadas y servicios asistenciales adecuados.
- i)** Captar recursos, donaciones, legados, subvenciones, patrocinios, colaboraciones empresariales, fondos finalistas y cualesquiera otras aportaciones lícitas para destinarlas al cumplimiento de los fines fundacionales.
- j)** Desarrollar actividades económicas accesorias o instrumentales, siempre que sean compatibles con los fines fundacionales, con la ausencia de ánimo de lucro y con la normativa aplicable.

Las actividades asistenciales o de apoyo sanitario, farmacológico, psicológico o psiquiátrico se desarrollarán con pleno respeto a la normativa aplicable, sin sustituir las competencias de los servicios públicos de salud, de los centros sanitarios autorizados ni de los profesionales competentes, y preferentemente mediante convenios o acuerdos con entidades y profesionales debidamente habilitados cuando ello resulte necesario.

Artículo 8. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de la actividad fundacional, de acuerdo con los fines de la Fundación y los criterios que apruebe el Patronato, las personas físicas o jurídicas que puedan resultar destinatarias de sus actividades, entre otras:

- a)** Pacientes afectados por ataxias, trastornos del movimiento, enfermedades raras o patologías neurológicas o neurodegenerativas afines.
- b)** Menores afectados y personas en situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad, dependencia, edad o circunstancias familiares.

- c) Familias, cuidadores y personas del entorno de los afectados, en actividades de información, orientación, acompañamiento, apoyo y participación.
- d) Investigadores, grupos de investigación, profesionales sanitarios, universidades, hospitales, institutos de investigación sanitaria, centros científicos, biobancos, sociedades científicas y entidades especializadas.
- e) Asociaciones de pacientes, entidades sociales, administraciones públicas, instituciones privadas, fundaciones y organizaciones que colaboren en fines análogos.
- f) La sociedad en general, en actividades de sensibilización, divulgación, formación y promoción del conocimiento científico y sanitario.

Artículo 9. Criterios de selección de beneficiarios, proyectos y ayudas

La selección de beneficiarios, proyectos, ayudas, becas, convenios o programas se realizará con arreglo a criterios objetivos, transparentes, trazables y adecuados a los fines fundacionales.

En materia de investigación biomédica o sanitaria, se atenderá especialmente a la calidad científica, relevancia para las ataxias, trastornos del movimiento y enfermedades raras, viabilidad técnica y presupuestaria, solvencia del equipo investigador, potencial impacto diagnóstico, clínico, terapéutico o social, cumplimiento bioético, protección de datos, ausencia de conflictos de interés y alineación con las prioridades de la Fundación.

Los patronos, fundadores y personas vinculadas no podrán ser beneficiarios principales de la Fundación, salvo en los supuestos legalmente permitidos y con las cautelas necesarias para garantizar la ausencia de conflicto de interés, la transparencia, la objetividad y la plena adecuación a los fines fundacionales.

CAPÍTULO III. PATRIMONIO, DOTACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO

• • •

Artículo 10. Dotación fundacional

La dotación inicial de la Fundación asciende a 30.000 euros, aportada en la forma que se haga constar en la escritura de constitución, y queda afectada de modo duradero al cumplimiento de los fines fundacionales.

La dotación deberá ser adecuada y suficiente para el cumplimiento inicial de los fines, presumiéndose suficiente cuando alcance el importe legalmente previsto y debiendo justificarse su adecuación cuando sea inferior o cuando la naturaleza de la aportación lo exija, sin perjuicio de su posterior incremento mediante nuevas aportaciones, donaciones, legados, subvenciones, rendimientos, capitalización de resultados o cualesquiera otros bienes o derechos lícitamente adquiridos.

Cuando la dotación consista en bienes o derechos distintos del dinero, se acompañará la valoración y documentación que legalmente proceda.

Artículo 11. Patrimonio de la Fundación

El patrimonio de la Fundación estará integrado por:

- a) La dotación fundacional inicial y sus incrementos posteriores.
- b) Los bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier título lícito.
- c) Las donaciones, herencias, legados, subvenciones, patrocinios, convenios, fondos finalistas o aportaciones que acepte el Patronato.
- d) Los rendimientos, frutos, rentas e ingresos derivados de su patrimonio, actividades, colaboraciones o recursos propios.
- e) Los derechos de propiedad intelectual, industrial, datos, materiales, publicaciones, herramientas o resultados que pudieran corresponderle conforme a los convenios o proyectos financiados, siempre dentro del marco legal aplicable.

Artículo 12. Afectación del patrimonio y destino de rentas e ingresos

El patrimonio, rentas, ingresos y recursos de la Fundación estarán afectos al cumplimiento de sus fines de interés general.

La Fundación destinará efectivamente al cumplimiento de sus fines fundacionales, al menos, el setenta por ciento de las rentas e ingresos netos obtenidos, en los términos y plazos previstos en la legislación aplicable. El resto deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional o las reservas, una vez deducidos los gastos de administración que resulten legalmente admisibles.

Los gastos de administración, estructura, comunicación, captación de fondos y representación deberán ser razonables, proporcionados a la dimensión de la Fundación, debidamente justificados y orientados a maximizar el impacto en investigación biomédica, diagnóstico, divulgación científica, apoyo a pacientes y familias y cumplimiento de los fines fundacionales.

El Patronato velará por que la aplicación de recursos sea efectiva, eficiente, trazable y coherente con la Carta Fundacional, estos Estatutos y la normativa aplicable, especialmente cuando se trate de donaciones finalistas, subvenciones, convenios científicos, proyectos plurianuales, programas de investigación, biobancos, registros de pacientes o actuaciones que afecten a menores, datos de salud o datos genéticos.

Artículo 13. Aceptación de donaciones, patrocinios, legados y fondos finalistas

La aceptación de donaciones, patrocinios, legados, subvenciones, convenios o fondos finalistas corresponderá al Patronato, conforme a los Estatutos, al Reglamento del Patronato, al Código de Buen Gobierno y a las políticas internas que puedan aprobarse.

No se aceptarán aportaciones que comprometan la independencia científica o institucional de la Fundación, que impongan condiciones incompatibles con sus fines, que pretendan predeterminar resultados científicos o beneficiarios sin evaluación adecuada, que tengan origen ilícito o no suficientemente acreditado, o que puedan generar un riesgo reputacional relevante.

Las donaciones o fondos finalistas deberán documentarse de forma suficiente y permitir el seguimiento de su aplicación, sin perjuicio de la confidencialidad legítima y de la normativa de protección de datos.

Artículo 14. Actividades económicas

La Fundación podrá desarrollar actividades económicas accesorias, complementarias o instrumentales, siempre que estén relacionadas con sus fines o sean necesarias para su financiación y sostenibilidad, de acuerdo con la normativa aplicable.

En ningún caso se repartirán beneficios, excedentes o patrimonio entre fundadores, patronos, donantes, colaboradores o personas vinculadas. Todo resultado positivo se destinará al cumplimiento de los fines fundacionales o al fortalecimiento patrimonial de la Fundación en los términos legalmente permitidos.

Artículo 15. Ejercicio económico, contabilidad, cuentas y auditoría

El ejercicio económico coincidirá con el año natural, salvo que el Patronato acuerde otra cosa en los términos legalmente permitidos.

La Fundación llevará una contabilidad ordenada, adecuada a su actividad, con los libros legalmente exigibles y, en particular, libro diario y libro de inventarios y cuentas anuales cuando proceda, y separada cuando resulte necesario para proyectos, donaciones finalistas, subvenciones o convenios específicos.

El Patronato formulará y aprobará las cuentas anuales, la memoria económica, la memoria de actividades y el plan de actuación en los términos legalmente previstos, aprobando las cuentas dentro del plazo legal posterior al cierre del ejercicio, presentándolas ante el Protectorado en el plazo legalmente establecido desde su aprobación y remitiendo el plan de actuación del ejercicio siguiente en el periodo legal previsto.

La auditoría de cuentas se realizará cuando sea legalmente obligatoria o cuando el Patronato lo acuerde voluntariamente por razones de transparencia, volumen de recursos, naturaleza de los donantes, complejidad de los proyectos o conveniencia institucional.

CAPÍTULO IV. GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN: EL PATRONATO

Artículo 16. Naturaleza y competencias del Patronato

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales, administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación y velar por la correcta aplicación de sus recursos.

El Patronato actuará siempre en interés de la Fundación, de sus fines de investigación biomédica, genética, genómica, sanitaria, asistencial y de interés general, sin subordinación a intereses personales, familiares, profesionales, económicos, empresariales, políticos o institucionales ajenos a dichos fines.

Artículo 17. Composición

El Patronato estará integrado por un mínimo de tres miembros y por el número máximo que, en su caso, determinen los fundadores o el propio Patronato dentro de los límites legalmente admisibles.

El Patronato contará, al menos, con una Presidencia y una Secretaría, y podrá contar con Vicepresidencia, Vicesecretaría y vocalías.

Podrán ser patronos personas físicas o jurídicas. Las personas jurídicas designarán una persona física representante en los términos legalmente previstos.

La composición del Patronato procurará combinar proximidad a la voluntad fundacional, solvencia institucional, independencia de criterio y perfiles adecuados para el cumplimiento de los fines científicos, sanitarios, económicos, jurídicos, asistenciales y de captación de recursos, procurando integrar o consultar perfiles con conocimiento en enfermedades raras, neurología, neuropediatría, genética, investigación biomédica o gestión de proyectos científicos cuando la evolución de la Fundación lo aconseje.

Artículo 17 bis. Presidencia

La Presidencia del Patronato ostentará la representación institucional ordinaria de la Fundación y ejercerá las funciones que le atribuyan la ley, los presentes Estatutos, el Reglamento del Patronato y los acuerdos válidamente adoptados por el Patronato.

Corresponderá a la Presidencia, en particular: a) convocar las reuniones del Patronato; b) presidirlas, ordenar y dirigir sus deliberaciones; c) conceder o retirar el uso de la palabra conforme a criterios de orden y buen funcionamiento; d) dirimir los empates con voto de calidad, salvo previsión legal o estatutaria en contrario; e) ejecutar u ordenar la ejecución de los acuerdos del Patronato; f) firmar los documentos públicos o privados necesarios para su ejecución; y g) representar institucionalmente a la Fundación ante personas físicas o jurídicas, entidades, autoridades, organismos, administraciones públicas y, cuando proceda, órganos judiciales o administrativos.

La Presidencia actuará siempre dentro del marco de los acuerdos del Patronato y no podrá sustituir las competencias indelegables de este ni las autorizaciones, comunicaciones o controles que correspondan al Protectorado, al Registro de Fundaciones o a cualesquiera autoridades competentes.

Artículo 17 ter. Vicepresidencia

El Patronato podrá designar una o varias Vicepresidencias, numeradas ordinalmente cuando exista más de una, entre sus miembros y por el procedimiento previsto en estos Estatutos o en el Reglamento del Patronato.

Corresponderá a la Vicepresidencia, por su orden, sustituir a la Presidencia en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad, imposibilidad, abstención por conflicto de interés o delegación expresa,

así como ejercer aquellas funciones que le encomiende el Patronato o la propia Presidencia dentro del marco estatutario.

Mientras la Presidencia se encuentre vacante y hasta que el Patronato designe a la persona que deba ocupar el cargo, la Vicepresidencia que corresponda asumirá interinamente sus funciones, sin perjuicio de la obligación de convocar al Patronato cuando resulte necesario para cubrir la vacante.

Artículo 17 quater. Secretaría y Vicesecretaría

La Secretaría podrá ser desempeñada por una persona patrona o no patrona. En este último caso tendrá voz pero no voto, salvo que la normativa aplicable exigiera otra cosa.

Corresponderá a la Secretaría custodiar la documentación de la Fundación, preparar y conservar las actas del Patronato, expedir certificaciones con el visto bueno de la Presidencia, llevar el libro de actas y demás documentación corporativa, y asistir a la Presidencia en la correcta convocatoria, documentación y formalización de los acuerdos.

El Patronato podrá designar una Vicesecretaría, patrona o no patrona, para prestar apoyo a la Secretaría y sustituirla en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad, imposibilidad o delegación expresa.

Artículo 18. Aceptación del cargo

El cargo de patrono deberá aceptarse expresamente en la forma legalmente prevista y, cuando proceda, comunicarse o inscribirse ante el Registro de Fundaciones competente.

La aceptación del cargo implicará la obligación de actuar con diligencia, lealtad, independencia, confidencialidad, transparencia, ausencia de conflicto de interés y plena sujeción a los fines fundacionales.

Artículo 19. Duración, renovación y cese

La duración del cargo de patrono será de [•] años, sin perjuicio de la posibilidad de renovación, o indefinida si así se establece válidamente en la escritura de constitución o en estos Estatutos.

Los patronos cesarán por las causas legalmente previstas, por renuncia, fallecimiento, incapacidad, extinción de la persona jurídica, expiración del mandato, remoción, incumplimiento grave de sus deberes o acuerdo adoptado conforme a la normativa aplicable y a estos Estatutos.

El cese deberá documentarse y, cuando proceda, comunicarse o inscribirse ante el Registro de Fundaciones competente.

Artículo 20. Gratuidad del cargo, reembolso de gastos y contratación

Los patronos desempeñarán su cargo gratuitamente, sin percibir retribución por el ejercicio de sus funciones como patronos.

Tendrán derecho al reembolso de los gastos debidamente justificados que el desempeño del cargo les ocasione, conforme a criterios de austeridad, proporcionalidad, transparencia y trazabilidad.

La Fundación sólo podrá contratar con patronos o personas vinculadas en los supuestos y condiciones legalmente permitidos, con aprobación expresa, justificación de necesidad, adecuación a mercado, ausencia de trato de favor y cumplimiento de las autorizaciones, comunicaciones o daciones de cuenta que resulten exigibles, dejando constancia documental del conflicto de interés, de la abstención de la persona afectada y de la ventaja o necesidad objetiva para la Fundación.

Artículo 21. Facultades del Patronato

Corresponde al Patronato, además de las facultades que le atribuyan la ley y estos Estatutos, ejercer las siguientes funciones:

- a) Velar por el cumplimiento de los fines fundacionales.

- b)** Aprobar la estrategia general de la Fundación y sus prioridades científicas, asistenciales e institucionales.
- c)** Aprobar el plan anual de actuación, el presupuesto interno, las cuentas anuales, la memoria económica y la memoria de actividades.
- d)** Aprobar convocatorias de ayudas, becas, contratos de investigación, convenios, proyectos científicos y programas asistenciales vinculados a los fines.
- e)** Aprobar la política de inversiones, gestión patrimonial y aceptación de donaciones, patrocinios, legados y fondos finalistas.
- f)** Nombrar y cesar a los miembros del Comité Científico Asesor y aprobar su Reglamento.
- g)** Aprobar el Reglamento del Patronato, el Código de Buen Gobierno y cualesquiera otras políticas internas necesarias.
- h)** Resolver conflictos de interés relevantes y autorizar, en su caso, operaciones vinculadas.
- i)** Crear comisiones, grupos de trabajo u órganos asesores.
- j)** Modificar los Estatutos cuando proceda.
- k)** Acordar la fusión, extinción y liquidación de la Fundación en los términos legalmente previstos.
- l)** Velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, investigación biomédica, bioética, transparencia, fiscalidad, contabilidad y demás normativa aplicable.
- m)** Administrar, adquirir, conservar, gravar, enajenar y disponer de los bienes y derechos de la Fundación, con sujeción a la normativa aplicable, a los fines fundacionales y a las autorizaciones o comunicaciones que, en su caso, resulten exigibles.
- n)** Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la actividad de la Fundación, aprobar sus planes de gestión y programas periódicos de actuación, y determinar los criterios generales de distribución y aplicación de los fondos disponibles.
- ñ)** Nombrar, separar y, en su caso, fijar las condiciones del personal directivo, técnico, administrativo o colaborador de la Fundación, así como otorgar poderes generales o especiales y revocarlos.
- o)** Comparecer y actuar en nombre de la Fundación ante toda clase de personas, entidades, autoridades, organismos, administraciones públicas, juzgados y tribunales, pudiendo formular solicitudes, reclamaciones, recursos, acciones, excepciones, desistimientos, transacciones o sometimientos a arbitraje, directamente o por medio de representantes, abogados o procuradores.
- p)** Realizar las operaciones económicas, financieras, bancarias, contractuales y documentales necesarias o convenientes para el cumplimiento de los fines fundacionales, incluyendo la apertura y cancelación de cuentas, cobros, pagos, depósitos, inversiones y firma de documentos públicos o privados.

Las facultades anteriores tienen carácter enunciativo y se ejercerán sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas al Protectorado, al Registro de Fundaciones y a cualesquiera autoridades competentes.

Artículo 22. Reuniones, convocatoria y documentación previa

El Patronato se reunirá al menos 2 veces al año, y en todo caso las necesarias para aprobar cuentas, plan de actuación, presupuestos, proyectos relevantes y decisiones de seguimiento científico o asistencial y siempre que lo convoque la Presidencia, lo solicite el número de patronos previsto en la ley o en estos Estatutos, o resulte necesario para la adecuada gestión de la Fundación.

La convocatoria se realizará por escrito, incluido correo electrónico u otro medio que permita acreditar su remisión, con una antelación mínima de diez días, salvo casos de urgencia debidamente justificados.

La convocatoria incluirá el orden del día, lugar o sistema de conexión, fecha, hora y documentación necesaria para deliberar y adoptar acuerdos con conocimiento suficiente.

No será precisa convocatoria previa y el Patronato quedará válidamente constituido para tratar cualquier asunto cuando estén presentes o representados todos sus miembros y acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día correspondiente.

La reunión del Patronato podrá celebrarse en el domicilio de la Fundación o en cualquier otro lugar, dentro o fuera de Galicia, cuando así se indique en la convocatoria o lo acepten todos los patronos asistentes.

Cuando la decisión se refiera a proyectos científicos, ayudas de investigación, convenios biomédicos, asistencia sanitaria o farmacológica, datos genéticos, datos genómicos, información sobre ADN y mutaciones, muestras biológicas, registros de pacientes o cuestiones éticas relevantes, especialmente en proyectos vinculados a ataxias, enfermedades raras, menores o personas vulnerables, se procurará incorporar informe del Comité Científico Asesor o criterio técnico independiente suficiente.

Artículo 23. Reuniones presenciales, telemáticas o mixtas

El Patronato podrá reunirse presencialmente, por medios telemáticos o en formato mixto, siempre que se garantice la identidad de los asistentes, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de deliberación y la constancia documental de los acuerdos adoptados.

Artículo 24. Constitución, deliberación y adopción de acuerdos

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus miembros, salvo que la ley, estos Estatutos o el Reglamento del Patronato exijan un quórum reforzado para determinados asuntos.

Los patronos podrán conferir su representación a otro patrono para una reunión concreta, por escrito y con instrucciones específicas cuando lo consideren oportuno. La Secretaría dejará constancia de las representaciones conferidas.

La Presidencia ordenará la deliberación y procurará que todos los patronos dispongan de oportunidad razonable para intervenir. En materias científicas, técnicas, jurídicas, económicas, sanitarias o de especial complejidad, podrán asistir, con voz pero sin voto, miembros del Comité Científico Asesor, expertos externos, asesores jurídicos, auditores, responsables de proyectos o personas invitadas por razón de la materia.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los patronos asistentes, presentes o representados, salvo que la ley, estos Estatutos o el Reglamento del Patronato exijan una mayoría cualificada para determinados asuntos. No se computarán como votos emitidos los de quienes deban abstenerse por conflicto de interés.

En caso de empate, será dirimente el voto de la Presidencia, salvo que la ley, estos Estatutos o el Reglamento del Patronato establezcan otra regla para el supuesto concreto.

Los patronos afectados por un conflicto de interés real, potencial o aparente deberán comunicarlo de inmediato y abstenerse de intervenir en la deliberación, votación, ejecución o gestión del asunto afectado, salvo intervención meramente informativa autorizada y documentada por el Patronato.

La Secretaría dejará constancia en acta de los asistentes, representaciones, deliberaciones esenciales, acuerdos adoptados, resultado de las votaciones, abstenciones, conflictos de interés y, en su caso, votos particulares.

Artículo 24 bis. Mayorías reforzadas y facultades indelegables

Requerirán el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del Patronato, salvo mayoría superior exigida por la ley, los acuerdos relativos a:

- a)** modificación de Estatutos;
- b)** aprobación o modificación del Reglamento del Patronato, del Código de Buen Gobierno, del Reglamento del Comité Científico Asesor y de los documentos esenciales del sistema normativo interno;

- c) nombramiento o cese de miembros del Comité Científico Asesor;
- d) aceptación de donaciones, legados, patrocinios o fondos finalistas condicionados de importe relevante o con potencial impacto reputacional;
- e) aprobación de proyectos plurianuales de investigación o compromisos económicos significativos;
- f) operaciones vinculadas con patronos, fundadores, familiares, entidades vinculadas, financiadores relevantes o personas sujetas a conflicto de interés;
- g) enajenación, gravamen o disposición de bienes o derechos integrantes de la dotación fundacional o de especial relevancia para los fines fundacionales;
- h) otorgamiento de poderes generales;
- i) fusión, escisión, extinción, liquidación o destino del patrimonio resultante;

No serán delegables, en ningún caso, las facultades relativas a la aprobación de las cuentas anuales, aprobación del plan de actuación, modificación de Estatutos, fusión, extinción, liquidación, ni aquellas que requieran autorización del Protectorado o que tengan carácter indelegable conforme a la normativa aplicable.

El Patronato podrá delegar otras facultades o conferir apoderamientos en los términos legalmente permitidos. Toda delegación o apoderamiento deberá constar documentalmente, especificar facultades, límites, duración y régimen de rendición de cuentas, y comunicarse o inscribirse cuando resulte exigible.

Artículo 25. Actas y documentación de acuerdos

De cada reunión se levantará acta por la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia. El acta recogerá, al menos, fecha, lugar o medio de celebración, asistentes, orden del día, documentación examinada, acuerdos adoptados, resultado de las votaciones, abstenciones por conflicto de interés y, en su caso, votos particulares.

Las actas podrán aprobarse en la propia sesión o en la siguiente. La Secretaría custodiará el libro de actas y las evidencias documentales de los acuerdos.

Si el Patronato no designara expresamente a la persona o personas encargadas de ejecutar un acuerdo, se entenderá que su ejecución corresponde a la Presidencia, sin perjuicio de las delegaciones o apoderamientos que puedan conferirse.

La Secretaría y, en su caso, la Vicesecretaría, aunque no tengan la condición de patronos, estarán facultadas para certificar acuerdos y elevarlos a instrumento público cuando resulte necesario o conveniente para su eficacia, inscripción o ejecución.

CAPÍTULO V. ÓRGANOS ASESORES, BUEN GOBIERNO Y SISTEMA NORMATIVO INTERNO

Artículo 26. Comité Científico Asesor

La Fundación contará con un Comité Científico Asesor como órgano colegiado, técnico, consultivo e independiente, destinado a aportar solvencia científica, autonomía técnica y trazabilidad a las decisiones científicas, biomédicas, genéticas, clínicas, diagnósticas, divulgativas o de financiación de investigación que adopte el Patronato, en particular en relación con ataxias, enfermedades raras, trastornos del movimiento y patologías neurológicas o neurodegenerativas afines.

El Comité Científico Asesor dependerá orgánicamente del Patronato, que nombrará y cesará a sus miembros, pero actuará con autonomía técnica en la evaluación de proyectos, formulación de recomendaciones, valoración de prioridades científicas y emisión de informes.

El Comité estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros, designados entre personas de reconocido prestigio en neurología, neuropediatría, genética, biomedicina, bioinformática, investigación clínica, diagnóstico molecular, enfermedades raras, terapias avanzadas, ensayos clínicos, epidemiología, bioética, ataxias hereditarias, trastornos del movimiento, neurogenética, biología molecular o líneas de investigación relacionadas con ataxias, enfermedades raras, trastornos del movimiento u otras disciplinas vinculadas con los fines fundacionales.

Sus informes tendrán carácter no vinculante, salvo que el Patronato acuerde otra cosa para una convocatoria o proyecto concreto, pero deberán ser especialmente considerados en decisiones de contenido científico o biomédico. Cuando el Patronato se aparte de una recomendación científica relevante, deberá dejar constancia razonada en el acta correspondiente.

La composición, nombramiento, duración, cese, funcionamiento, confidencialidad, conflictos de interés, informes, evaluación de proyectos y relación con expertos externos se regularán en el Reglamento del Comité Científico Asesor aprobado por el Patronato.

Artículo 27. Funciones básicas del Comité Científico Asesor

Corresponderán al Comité Científico Asesor, en los términos de su Reglamento, entre otras funciones:

- a) Asesorar al Patronato sobre la estrategia científica de la Fundación.
- b) Proponer líneas prioritarias de investigación en ataxias, ataxias espásticas, trastornos del movimiento, enfermedades raras, genética, genómica, estudio del ADN y sus mutaciones, diagnóstico molecular, biomarcadores, terapias, ensayos clínicos, estudios observacionales y medicina personalizada.
- c) Evaluar proyectos de investigación que soliciten financiación o apoyo de la Fundación.
- d) Informar convocatorias de ayudas, becas, contratos, convenios científicos y programas de investigación.
- e) Emitir recomendaciones sobre calidad científica, viabilidad, impacto, presupuesto, seguimiento, bioética, protección de datos y resultados esperados de proyectos, incluyendo la valoración específica de riesgos, expectativas y garantías cuando intervengan menores, datos genéticos, datos genómicos, información sobre ADN y mutaciones, muestras biológicas o pacientes especialmente vulnerables.
- f) Proponer la participación de expertos externos cuando la especialidad del proyecto lo requiera.

Artículo 28. Otros órganos, comisiones o grupos de trabajo

El Patronato podrá crear comisiones, grupos de trabajo u órganos asesores de carácter jurídico, económico, asistencial, de comunicación, captación de fondos, cumplimiento, ética o cualesquiera otros que considere necesarios para el mejor cumplimiento de los fines fundacionales.

La creación, modificación o supresión de órganos estables se realizará conforme a la normativa aplicable, a los presentes Estatutos y, cuando proceda, a las comunicaciones, autorizaciones o inscripciones exigibles ante el Protectorado o Registro competente.

Artículo 29. Código de Buen Gobierno

La Fundación contará con un Código de Buen Gobierno aprobado por el Patronato, aplicable, en lo que corresponda, a patronos, miembros del Comité Científico Asesor, directivos, empleados, colaboradores, voluntarios, asesores externos, evaluadores, proveedores, donantes, patrocinadores y entidades colaboradoras que intervengan de forma relevante en la actividad fundacional.

El Código de Buen Gobierno desarrollará los principios de interés general, ausencia de ánimo de lucro, independencia científica, transparencia, rendición de cuentas, integridad, prevención de conflictos de interés, eficiencia en el uso de recursos, protección reforzada de datos de salud, datos genéticos, datos genómicos, ADN y mutaciones, respeto a pacientes y familias, comunicación científica responsable y cumplimiento normativo.

Artículo 30. Reglamento del Patronato

El funcionamiento interno del Patronato se desarrollará mediante un Reglamento del Patronato, aprobado por el propio órgano de gobierno, que regulará convocatoria, documentación previa, deliberación, adopción de acuerdos, actas, ejecución de decisiones, delegaciones, conflictos de interés, operaciones vinculadas, aceptación de donaciones, relación con el Comité Científico Asesor, transparencia, información económica y seguimiento del gobierno de la Fundación.

Artículo 31. Sistema normativo interno

La Carta Fundacional, los presentes Estatutos, el Reglamento del Patronato, el Código de Buen Gobierno, el Reglamento del Comité Científico Asesor y las políticas internas que en cada momento apruebe el Patronato integran el sistema normativo interno de la Fundación.

Todos estos documentos deberán interpretarse de forma coordinada, conforme a los fines fundacionales y a los principios de transparencia, independencia científica, ausencia de ánimo de lucro, eficiencia en la aplicación de recursos, protección de datos, bioética, integridad institucional, protección de pacientes y familias y respeto al interés general.

En caso de contradicción, prevalecerán la legislación aplicable y los presentes Estatutos, sin perjuicio de la obligación de adaptar los restantes documentos internos a aquellos.

CAPÍTULO VI. TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y BIOÉTICA

Artículo 32. Transparencia y rendición de cuentas

La Fundación publicará o pondrá a disposición, de forma proporcionada a su dimensión y obligaciones legales, la información relativa a sus Estatutos, composición del Patronato, composición del Comité Científico Asesor cuando proceda, Código de Buen Gobierno, memoria anual de actividades, cuentas anuales, principales proyectos financiados, criterios generales de concesión de ayudas y datos agregados sobre donaciones, patrocinios y fondos finalistas, respetando la confidencialidad legítima y la normativa de protección de datos.

La memoria anual procurará reflejar las actividades realizadas, recursos aplicados, proyectos financiados, resultados alcanzados, indicadores de impacto y grado de cumplimiento de los fines.

Artículo 33. Conflictos de interés y operaciones vinculadas

Los patronos, miembros del Comité Científico Asesor y demás personas sujetas al sistema normativo interno deberán evitar situaciones en las que sus intereses personales, familiares, profesionales, científicos, económicos o institucionales puedan interferir con los intereses de la Fundación.

Cuando exista conflicto real, potencial o aparente, deberá comunicarse de inmediato y la persona afectada se abstendrá de intervenir en la deliberación, evaluación, decisión o gestión correspondiente, salvo intervención meramente informativa autorizada y documentada.

La Fundación mantendrá un registro interno de declaraciones de intereses, operaciones vinculadas, abstenciones y decisiones relevantes, en los términos que establezcan el Código de Buen Gobierno, el Reglamento del Patronato y el Reglamento del Comité Científico Asesor.

Artículo 34. Protección de datos, confidencialidad y uso de imagen

La Fundación adoptará garantías reforzadas cuando trate, financie o facilite tratamientos de datos relativos a salud, genética, diagnóstico, familiares, pacientes, menores, registros de enfermedades, muestras biológicas, biobancos, estudios clínicos, testimonios, imágenes o información especialmente sensible, incluidos datos genéticos, datos genómicos e información sobre ADN, variantes genéticas, mutaciones y hallazgos moleculares no acotados a un gen concreto, así como información identificativa de menores o familiares.

Se aplicarán, entre otros, los principios de licitud, lealtad, transparencia, minimización, limitación de finalidad, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad, confidencialidad y responsabilidad proactiva.

Cuando la Fundación recabe testimonios, imágenes, vídeos, historias clínicas, datos familiares o información sobre menores o pacientes, deberá obtener las autorizaciones y consentimientos que procedan, utilizar lenguaje comprensible y limitar la exposición pública a lo estrictamente necesario para la finalidad legítima perseguida.

Artículo 35. Bioética e investigación responsable

Los proyectos financiados, promovidos o apoyados por la Fundación deberán contar, cuando proceda, con las autorizaciones, dictámenes de comités de ética, consentimientos informados, seguros, garantías de confidencialidad y requisitos regulatorios exigibles, especialmente cuando impliquen investigación con datos de salud, datos genéticos, menores, muestras biológicas, biobancos, ensayos clínicos o colaboración multicéntrica.

La Fundación no sustituirá a los comités de ética legalmente competentes ni asumirá funciones de autorización sanitaria, farmacológica, científica o asistencial que correspondan a autoridades, centros, comités acreditados o profesionales habilitados.



Toda comunicación sobre investigación, estudios del ADN y sus mutaciones, avances, ensayos, diagnósticos, terapias o tratamientos deberá ser prudente, veraz, comprensible y científicamente responsable, evitando generar expectativas terapéuticas infundadas, promesas de curación o confusión entre investigación preliminar y tratamiento disponible, con especial cautela en comunicaciones públicas relativas a menores, enfermedades raras, ataxias o líneas de investigación en fase inicial.

Artículo 36. Relaciones con pacientes, familias y menores

La participación de pacientes y familias en actividades de la Fundación se realizará con respeto a su dignidad, intimidad, autonomía, imagen, datos personales y especial situación de vulnerabilidad.

Las campañas de captación de fondos, comunicación o divulgación deberán evitar la exposición innecesaria de menores, datos de salud, datos genéticos o información identificable de pacientes o familiares, procurando que toda referencia a Martina u otros menores preserve su dignidad, intimidad, imagen y consentimiento en los términos legalmente exigibles.

La Fundación procurará que sus actuaciones de información, acompañamiento u orientación no generen dependencia, confusión asistencial ni expectativas incompatibles con la evidencia científica disponible.

CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN, FUSIÓN, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN

• • •

Artículo 37. Modificación de Estatutos

El Patronato podrá acordar la modificación de estos Estatutos cuando resulte conveniente para el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, para adaptar la Fundación a cambios normativos o para mejorar su organización y funcionamiento.

La modificación estatutaria se ajustará a la normativa aplicable y requerirá, cuando proceda, comunicación, autorización, aprobación o inscripción ante el Protectorado y el Registro de Fundaciones competente.

Artículo 38. Fusión

La Fundación podrá fusionarse con otra u otras entidades sin ánimo de lucro cuando ello redunde en un mejor cumplimiento de los fines fundacionales y se cumplan los requisitos legalmente establecidos.

El acuerdo de fusión deberá preservar, en la medida legalmente posible, la finalidad científica, biomédica, sanitaria, asistencial y de interés general que inspira la Fundación, especialmente su orientación a ataxias, trastornos del movimiento, enfermedades raras y apoyo responsable a pacientes y familias.

Artículo 39. Extinción

La Fundación se extinguirá por las causas previstas en la normativa aplicable, por imposibilidad de cumplimiento de los fines, por acuerdo del Patronato en los casos legalmente previstos o por resolución judicial o administrativa firme cuando proceda.

El acuerdo de extinción deberá adoptarse con las mayorías y trámites exigibles, y someterse a las comunicaciones, autorizaciones o inscripciones que resulten legalmente procedentes.

Artículo 40. Liquidación y destino del patrimonio

Extinguida la Fundación, se procederá a su liquidación por el Patronato o por los liquidadores designados conforme a la normativa aplicable.

El patrimonio resultante se destinará a entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de interés general análogos, preferentemente dedicadas a investigación biomédica, genética, genómica, sanitaria, enfermedades raras, ataxias, trastornos del movimiento, patologías neurodegenerativas o apoyo asistencial a pacientes y familias, y que estén acogidas a un régimen fiscal equiparable cuando resulte legalmente procedente.

El destino del patrimonio se determinará por el Patronato o por los liquidadores, con sujeción a la voluntad fundacional, a estos Estatutos, a la normativa aplicable y a la aprobación o control del Protectorado que corresponda.

CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN NORMATIVO E INTERPRETACIÓN

• • •

Artículo 41. Normativa aplicable

La Fundación se regirá por la voluntad fundacional expresada en la Carta Fundacional y en la escritura de constitución, por los presentes Estatutos, por la legislación de fundaciones de interés gallego, por la normativa estatal básica o supletoria que resulte aplicable, por la normativa fiscal de entidades sin fines lucrativos y mecenazgo si la Fundación se acoge a dicho régimen, y por las restantes normas civiles, administrativas, sanitarias, biomédicas, fiscales, contables, de protección de datos, propiedad intelectual, transparencia y cumplimiento que resulten aplicables a su actividad.

Artículo 42. Interpretación

Las dudas de interpretación de los presentes Estatutos se resolverán atendiendo a la voluntad fundacional, a la mejor consecución de los fines de interés general, a la protección de la independencia científica, a la transparencia, a la protección de pacientes y familias, al foco fundacional en el estudio del ADN, de sus variantes y mutaciones, y en las ataxias, los trastornos del movimiento y las enfermedades raras y al respeto de la normativa aplicable.

Las normas internas de la Fundación deberán aplicarse de modo coherente con estos Estatutos y con la Carta Fundacional. El Patronato promoverá su revisión y actualización cuando la evolución de la Fundación, cambios normativos, recomendaciones del Comité Científico Asesor, experiencia de funcionamiento o exigencias de buen gobierno así lo aconsejen.

Los presentes Estatutos se aprueban por los fundadores y se incorporan a la escritura de constitución de la Fundación, sin perjuicio de las adaptaciones que, en su caso, resulten necesarias a requerimiento del Notario autorizante, del Protectorado o del Registro de Fundaciones competente.

En [...]

Firmas de los fundadores:
